

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6019/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายธีระศักดิ์หรือจิระศักดิ์หรือณัฐพล
ธนอมศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30, มาตรา 77, มาตรา
82

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางาน ส. ผู้รับอนุญาตสามารถจัดหางานให้ประชาชนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ความจริงจำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวและไม่สามารถจัดหางานให้ประชาชนไปทำงานในต่างประเทศได้ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานก็เพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้เสียหายเท่านั้น จึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนางพิมวิภา ธนอมศักดิ์ ซึ่งหลบหนีได้ร่วมกันจัดหางานแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยเรียกและรับค่าบริการโดยมิได้

รับอนุญาต และจำเลยกับพวกโดยทุจริตร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จว่าจำเลยกับพวกเป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานสยาม
เอ็ม เอ จำกัด ผู้รับอนุญาต สามารถจัดหางานให้ประชาชนคนหางานไปทำงานในต่าง
ประเทศ ซึ่งความจริงจำเลยกับพวกไม่ได้เป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางาน
สยาม เอ็ม เอ จำกัด และไม่สามารถจัดหางานให้ประชาชนไปทำงานในต่างประเทศ
ได้ โดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนหลงเชื่อจึงไปสมัครงาน ทำให้จำเลยกับ
พวกได้ไปซึ่งเงินค่าสมัครและค่าบริการจากนายประเสริฐ มีสารี เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
นายสมคิด บุญชู และนางไพเราะ พัฒนาพรณ เป็นเงินคนละ ๔,๕๐๐ บาท ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติจัดห
างานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๓๐, ๓๗, ๘๒ และให้จำเลยคืนเงิน
จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๔๑และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๓๐,
๓๗, ๘๒ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้ริ้งกระหนงลงโทษ
ข้อหาฉ้อโกง จำคุก ๒ ปี ข้อหาผิดพระราชบัญญัติจัดหางานจำคุก ๑ เดือน รวมเป็นจำ
คุก ๒ ปี ๑ เดือน ให้จำเลยคืนเงิน๓,๐๐๐ บาท แก่นายประเสริฐ มีสารี ผู้เสียหาย
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานแสดงตนเป็นตัวแทนจัดหางานซึ่ง
เป็นบทหนัก ให้จำคุก ๒ ปี ให้จำเลยคืนเงินให้นายสมคิด บุญชู กับนางไพเราะ

พัฒนาพรรณผู้เสียหายคนละ ๓,๕๐๐ บาทด้วย ข้อหาจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาตให้
ยก นอกจากนี้ก็แก้คดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นข้อแรกมีว่า จำเลยกระทำความ
ผิดฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จว่า จำเลยเป็นตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานสยาม เอ็ม เอ จำกัด
ผู้รับอนุญาตสามารถจัดหางานให้ประชาชนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ความ
จริงจำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวและไม่สามารถจัดหางานให้ประชาชน
ไปทำงานในต่างประเทศได้ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหาย
แต่อย่างใด เพียงแต่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานก็เพื่อให้ได้เงินค่าบริการ
จากผู้เสียหายเท่านั้น การกระทำของจำเลยตามฟ้องไม่เป็นความผิดฐานนี้

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลอาญา - นายจรูญ วงศ์นิติขจร

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิตี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น